

1000389-86.2022.8.26.0651

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato

Magistrado: ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... à máquina de cartão cancelada em razão de furto - A ré, por sua vez, sustenta que os valores descontados da autora se referem à nova máquina de cartão contratada Autora que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) - Rejeição do pedido que era de rigor Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido." ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso - SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000389-86.2022.8.26.0651 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000389-86.2022.8.26.0651

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato

Requerente:

Francisco Carlos dos Santos

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, proposta por Francisco Carlos dos Santos em face de BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte autora, em síntese, que sempre que se utilizou dos serviços da Requerida, em especial do limite do cheque especial, foram cobrados juros e multas dos mais variados, todos acima dos limites legais e destoantes das cláusulas contratuais, fazendo com que diversos valores fossem subtraídos da conta da Requerente; que a Requerida, desde a abertura da conta corrente, vêm cobrando indevidamente juros abusivos e juros sobre juros (anatocismo), sem a expressa previsão contratual.

Regularmente citado, o réu ofereceu contestação, acompanhada de documentos, alegando prescrição e, no mérito, que o autor firmou com o contestante vários empréstimos, além do cheque especial, todos inadimplidos. Mencionou a inexistência de ilegalidades nos contratos entabulados. Negou onerosidade excessiva nos contratos e defendeu a legalidade das cláusulas contratuais. Pugnou pela improcedência.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A questão de mérito, sendo de direito e de fato, prescinde da produção de provas em audiência; e, as provas que já se produziram bastam para a decisão. A causa estará madura para o julgamento. Assim, passo ao julgamento imediato do processo, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A preliminar invocada pelo réu confunde-se com o mérito e com este será apreciado.

No mérito, o pedido improcede.

Não se aplica o CDC ao caso visto que a pessoa jurídica autora utiliza os serviços da ré com o fim de implementar atividade comercial por ela desenvolvida, fornecendo meios de pagamentos facilitados aos seus clientes.

Na lição de Claudia Lima Marques, colhe-se que destinatário final “é aquele destinatário fático e econômico do bem de serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retira-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou serviço. Parece-me que destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo de sua produção.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, RT, 2ª ed., pg. 83/84).

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA - Inaplicabilidade do CDC Relação de insumo, não de consumo Sentença mantida. - Autora que alega cobrança indevida de valores correspondentes à máquina de cartão cancelada em razão de furto - A ré, por sua vez, sustenta que os valores descontados da autora se referem à nova máquina de cartão contratada Autora que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) - Rejeição do pedido que era de rigor Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.” (Apelação Cível 1074111-36.2017.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020);

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem considerando que a pactuação dos juros é livre entre as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado, no caso, que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores (Resp 915.572/RS, Quarta Turma, DJ 10.03.2008), o que não se logrou demonstrar na espécie.

Por outro lado, a limitação constitucional dos juros contratuais já está superada.

O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn nº 4-DF, decidiu que a norma inscrita no parágrafo terceiro do artigo 192 da Constituição não é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado dispositivo constitucional, parágrafo terceiro do

artigo 192, à edição da Lei Complementar referida no caput do artigo 192. (STF - Rec. Extr. nº 231.546-9 - RS - 2ª T - Rel. Min. Carlos Velloso - J. 06.10.98 - DJ 11.12.98 - m.v).

Nesse sentido, aliás, a Súmula Vinculante nº 07 do E. Supremo Tribunal Federal:

"A norma do § 3º, do art. 192, da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar."

Em relação à capitalização dos juros, merece destaque o v. acórdão, em que foi relator o Desembargador Cauduro Padin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0116692-59.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo:

Sobre a capitalização, oportuna a lição de José Dutra Vieira Sobrinho:

"Capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo" (José Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).

A partir de 31 de março de 2000, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, de forma pacífica, a capitalização nos contratos de mútuo bancário, segundo legislação específica:

"Contratos bancários. Ação de revisão. Juros remuneratórios. Limite. Capitalização mensal. Possibilidade. MP 2.170-36. Inaplicabilidade no caso concreto. Compensação e repetição de indébitos. Possibilidade. CPC, art. 535. Ofensa não caracterizada. (...) II O artigo 5.º da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17. (...) IV Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (STJ, 2ª Seção, REsp 602.068/RS, rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ21/03/2005 p. 212); No mesmo sentido: EDcl no AgRg no Resp 87.846/RS, AgRg no REsp1.052.866/MS, AgRg no Resp 1.070.450/MS, AgRg no REsp 860.382/RJ, AgRg no Resp844.405/RS, AgRg no Ag nº 511.316, AgRg no REsp nº 723.778, AgRg no Ag nº 671.904, AgRgnos EDcl no REsp nº 763.730, AgRg no Esp nº 774.599, AGRESP nº 730.262, AgRg no REsp nº 563.090, AgRg no REsp nº 748.174, AgRg no REsp nº 682.704.

Tal entendimento vem fundado na Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, que sedimentou o entendimento de que a capitalização é expediente corriqueiro e de absoluta normalidade no mercado financeiro, de sorte que os juros absorvidos nada mais são do que capital.

No caso, o Congresso Nacional ainda não deliberou sobre a matéria, havendo, no entanto, inúmeras decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo a capitalização a partir de 31 de março de 2000, como já mencionado:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. MP 2.170-36/2001. Com relação à capitalização, a 2ª Seção, ao apreciar o REsp n. 602.068/RS, entendeu que somente nos contratos firmados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, revigorada pela MP n. 2.170-36, em vigência graças ao art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001, é admissível a capitalização dos juros em período inferior a um ano. Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente, para, sanado erro material, alterar-se a decisão do agravo regimental, que fica provido" (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 745.185/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior).

Portanto, é de se admitir a capitalização nas operações bancárias, sejam passivas ou ativas, após o advento da MP n. 1.963-17/2000, vale dizer, a partir de 31 de março de 2000, nos casos em que for expressamente pactuada no contrato, ficando excluída em período anterior, ausente qualquer ilegalidade quanto à edição da referida MP”.

A aplicação da Tabela Price, por sua vez, não é ilegal e não implica em onerosidade excessiva.

Convém destacar o posicionamento da 13ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

“Na aplicação do sistema da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, não se vislumbra capitalização, eis que o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor. Os juros pactuados incidem isoladamente a cada prestação paga, sem qualquer capitalização imediata. E, mesmo que importasse em capitalização também não haveria nada de ilegal ou abusivo a ser proclamado, eis que as disposições da Lei de Usura não alcançam as instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF (As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxa de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional). [...] Assim, nenhuma irregularidade há na utilização da Tabela Price.” (excerto da Apelação nº.0002229-66.2009.8.26.0664, rel. Des. Irineu Fava, julgada em 27/04/2011).

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO Contrato de Abertura de Crédito - Recurso apreciado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação do Resp nº 1.061.530/RS - Ausência de limitação dos juros contratuais Súmula Vinculante nº 07 do Supremo Tribunal Federal - Inocorrência de anatocismo pela utilização da Tabela Price - Constitucionalidade das Medidas Provisórias nºs 1963-17/2000 e 2.170-36/2001 - Impossibilidade de impedimento do débito das parcelas contratadas em conta corrente, uma vez que houve autorização para esses débitos - Improcedência da ação Recurso provido.” (Apelação nº000574-18.2010.8.26.0246, rel. Des. Heraldo de Oliveira, julgada em 26/01/2012).

“AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO. Pretensão de que seja reconhecida a abusividade da capitalização mensal de juros, por não estar expressamente pactuada, bem como a ilegalidade da composição do débito pela Tabela Price. Descabimento. Hipótese em que os juros incidentes e o valor total a ser pago pela autora encontram-se expressamente previstos no contrato. Sistema de amortização pela Tabela Price que se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato. Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação nº.0006287-39.2011.8.26.0019, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva, j. 26/01/2012)

Em que pese a aparente relevância dos demais argumentos deduzidos pelas partes no processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de infirmarem a conclusão adotada nesta sentença.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido postulado pelo autor, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condene o autor a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2º, do precitado Códex.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Valparaíso, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA